

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יאסר חוג'יראת
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
אימאן ח'טיב יאסין

1680/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית והחרדית במוסדות התכנון),
התשפ"ג-2023

הוספת סעיף 1ב48 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹, אחרי סעיף 48 יבוא :

1ב48. (א) בהרכב מוסד תכנון יינתן ביטוי הולם	"ייצוג הולם
לייצוגה של האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה	לאוכלוסייה
הערבית.	הערבית
	ולאוכלוסייה
	החרדית

(ב) עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור בסעיף
קטן (א), חברים במוסדות תכנון שהם נציגי שרים
או מתמנים על ידיהם יהיו, ככל שניתן בנסיבות
העניין, מקרב בני האוכלוסייה הערבית
והאוכלוסייה החרדית.

(ג) שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת
הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניין
זה.

(ד) בסעיף זה –

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

"האוכלוסייה הערבית" – לרבות האוכלוסייה
הדרוזית והצ'רקסית;

"בן האוכלוסייה החרדית" – כהגדרתו בסעיף 15א
לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-
1959²;

"מוסד תכנון" – למעט ועדה מקומית."

דברי הסבר

מוסדות התכנון הם גופים ציבוריים בעלי עוצמה וחשיבות ייחודיים בכל הקשור לתכנון ולבניה ולהקצאת משאבי קרקע יקרי ערך.

במוסדות התכנון השונים קיים חוסר ולעיתים אף תת ייצוג של אזרחים מהמגזר החרדי ומהמגזר הערבי. מעבר לעובדה שמדובר באפליה של ציבורים שלמים שכמעט ואינם מיוצגים, יש חשיבות מקצועית ואזרחית לייצוגם במוסדות התכנון, שכן לדיור הערבי ולדיור והחרדי אופי תכנוני שונה וצרכים שונים, ואף פרוגרמות תכנוניות מותאמות, שקיבלו הכרה בהחלטות ממשלה ובתדריכים לתכנון עירוני, ייצוג הולם יסייע לדאוג לצרכי אוכלוסיות אלו עוד בשלב התכנוני.

על כן, מוצע לקבוע חובת ייצוג הולם בכל מוסדות התכנון, שתחול רק לגבי חברים במוסדות שהם נציגי שרים או מתמנים על ידיהם. עד להשגת ייצוג הולם, יחויבו השרים הממנים להעדיף מינוי נציג חרדי ונציג ערבי במוסדות התכנון, ככל שהדבר ניתן. שר הפנים יהיה אחראי על יישום סעיף זה ויהיה רשאי לקבוע הוראות ליישום הייצוג ההולם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר (פ/3813/24).
הצעת החוק זהה לפ/3813/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.